

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1642/2530

นาง ชู ชีพ เฉลิม วัฒน  
นาง ละเมียด ชื่น อารมณ  
นาง ละเมียด ชื่น อารมณ  
นาง ชู ชีพ เฉลิม วัฒน

ผู้ร้อง  
ผู้คัดค้าน  
ผู้ร้อง  
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1606 (4), มาตรา 1713, มาตรา 1718

จำเลยเป็นผู้ที่ฉ้อฉลโดยให้เจ้ามรดกพิมพ์ลาย นิ้วมือในเอกสารพินัยกรรม  
จำเลยจึงถูกกำจัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควร ตามป.พ.พ. มาตรา 1606(4)  
จำเลยจึงเป็นผู้ไม่สมควรที่จะเป็นผู้จัดการมรดก.

---

คดีนี้เดิมนางชูชีพ เฉลิมวัฒน ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนายอุ่ม ชัน  
แก้ว ปรากฏว่านางละเมียด ชื่นอารมณ ได้ยื่นคำร้องคัดค้านว่านางชูชีพ เฉลิมวัฒน  
ไม่ใช่ทายาทของนายอุ่ม นายอุ่มชันแก้วได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองยก  
ทรัพย์สินให้ผู้คัดค้านกับพวกแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ต่อมานางละเมียดได้ยื่นคำร้องเป็นอีกคดีหนึ่งขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก  
ของนายอุ่ม นางชูชีพได้ยื่นคำร้องคัดค้านว่าพินัยกรรมที่ผู้ร้องนำมาอ้างเป็นโมฆะ  
เพราะขณะทำพินัยกรรมเจ้ามรดกเป็นคนวิกลจริต เจ้ามรดกทำพินัยกรรมเพราะถูก  
กลฉ้อฉลหลอกลวงให้ไปรักษาตาและถูกหลอกให้พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อยินยอมให้หมอ  
ทำการผ่าตัดโดยไม่รู้ว่าเป็นพินัยกรรม ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาเข้าด้วยกันโดยให้เรียกนางซูชีพ เฉลิม  
วัฒน์เป็นโจทก์ เรียกนางละเมียด ชื่นอารมณ์เป็นจำเลยและพิพากษาให้โจทก์เป็นผู้  
จัดการมรดกของนายอ๋มผู้ตายแต่เพียงผู้เดียว ให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย

จำเลยอุทธรณ์ทั้งสองสำนวน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาทั้งสองสำนวน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งรูปคดีโดยละเอียดแล้ว เชื่อ  
ได้ว่าจำเลยเป็นผู้ที่ฉ้อฉลโดยให้นายอ๋มพิมพ์ลายนิ้วมือในเอกสารพินัยกรรม จำเลย  
จึงถูกกำจัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา 1606(4)ทำให้จำเลยไม่สมควรเป็นผู้จัดการมรดก ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษา  
ต้องกันมาให้โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายอ๋มนั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ